

0003874-92.2019.8.26.0271

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... demonstrada a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes em relação ao acusado.

Com efeito, em posse do réu Gabriel Silva Rabelo não foram encontradas quaisquer drogas.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não se prestam a comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, que o réu praticou o delito de tráfico. Os policiais civis afirmam que as drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003874-92.2019.8.26.0271 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003874-92.2019.8.26.0271

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2050459/2019 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 3740422 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

77/19/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 77/2019 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2050459

- DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 77/19/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2050459 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 77/19/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SILVA RABELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

RENAN MARQUES RODRIGUES e GABRIEL SILVA RABELO, qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhes move a Justiça Pública, foram denunciados como incursos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 18 de fevereiro de 2019, por volta das 19h00min, na Rua Cajamangas, nº 727 ou 737, nesta cidade e Comarca de Itapevi, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam drogas, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em cumprimento a mandado de notificação, o Oficial de Justiça certificou que o réu Gabriel Silva Rabelo não foi encontrado, pois reside em Minas Gerais, em local incerto e não sabido (f. 119).

O Ministério Público requereu, então, o desmembramento do feito, prosseguindo-se apenas em relação ao réu Renan Marques Rodrigues (f. 123), o que restou acolhido por este Juízo (f. 130-131).

Determinado o desmembramento, autuou-se o presente expediente em apartado, prosseguindo-se o processo, nestes autos, em relação ao réu GABRIEL SILVA RABELO. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (f. 159-163).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 28 de janeiro de 2022 (f. 170-172).

O réu foi citado (f. 203), dando-se seguimento à persecução penal em Juízo.

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas, tendo-se interrogado o réu ao final (f. 213-214). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, tendo o juízo revogado a prisão preventiva do réu (f. 213).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é improcedente.

Isso porque, conquanto o auto de exibição e apreensão de f. 10-11 tenha atestado a apreensão, no local dos fatos, da quantidade de drogas indicada na denúncia, não restou demonstrada a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes em relação ao acusado.

Com efeito, em posse do réu Gabriel Silva Rabelo não foram encontradas quaisquer drogas.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não se prestam a comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, que o réu praticou o delito de tráfico. Os policiais civis afirmam que as drogas estavam em posse do outro réu, Renan Marques Rodrigues.

Em desfavor do réu Gabriel Silva Rabelo há apenas o fato de sua identidade ter sido encontrada no chão no momento da apreensão.

As testemunhas sequer reconheceram o acusado Gabriel Silva Rabelo como sendo o indivíduo que deixou o documento cair no momento da fuga.

A testemunha Alex Souza Candido, que estava presente no momento e local dos fatos e também foi revistado pelos policiais, não reconheceu o acusado como sendo um dos indivíduos que estava com as drogas.

Assim, ausentes provas que demonstrem a autoria do acusado, conclui-se que o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Desse modo, uma vez não demonstrada a autoria do delito de tráfico, de rigor a absolvição do acusado.

EM RAZÃO DO EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão acusatória para absolver o réu GABRIEL SILVA RABELO, já qualificado, do crime a ele imputado, na forma do art. 386, V, do CPP.

Sem custas (art. 6.º da Lei n.º 11.608/2003).

P.I.C

Itapevi, 24 de março de 2022.